

Direito Tributário

Prof. Esp. Massaru Coracini Okada

Livro didático
digital

Unidade 1



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor
PROF. ESP. MASSARU CORACINI OKADA

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

Autor

PROF. ESP. MASSARU CORACINI OKADA

Olá querido aluno, seja muito bem-vindo (a) a nossa instituição! É com satisfação que iniciamos mais um semestre letivo, e, neste caso iniciaremos a disciplina de Direito Tributário. Meu nome é Massaru Coracini Okada, sou formado em Direito pela Universidade de Gurupi – UNIRG -; e, especialista em Direito Comercial e Tributário pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Marabá – FACIMAB. Atuei junto a Diretoria de Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins; Procuradoria Geral do Município de Gurupi, Estado do Tocantins; Diretoria Jurídica da Agência Tocantinense de Saneamento – ATS -; e, atualmente na Procuradoria Jurídica da Fundação UNIRG, e, na advocacia privada. Com experiência prática tanto pela Administração Pública, como, na Advocacia Privada, venho com imensa alegria contribuir com vocês, com o conhecimento adquirido ao longo da minha vivência prática profissional. Por esta razão, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Muito contente em participar desta etapa de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Iconográficos

Olá. Meu nome é **Manuela César de Arruda**. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Introdução.....	10
Competências.....	11
Noções Introdutórias do Direito Tributário.....	12
Aspectos legais do Direito Tributário.....	16
Da Ordem Economia e Financeira.....	16
Das Características do Tributo.....	18
Das Limitações Constitucionais ao poder de tributar.....	26
Limitações, poderes e atribuição da competência tributária.....	36
Da Competência dos Entes Federativos.....	36
Das Características da Competência Tributária.....	39
Da Repartição da Competência Tributária.....	44
Bibliografia.....	49

UNIDADE

01

INTRODUÇÃO

O presente E-book, referente à Unidade I, foi elaborado com intuito de trazer aos alunos o contato inicial com a disciplina de Direito Tributário, onde serão explanados sobre os aspectos básicos, sendo compreendido, portanto, desde as Normas Gerais do Direito Tributário, até as Repartições da Competência Tributária. Será aqui o contato preliminar entre aluno, e a disciplina. Teremos o objetivo neste momento em compreender a estrutura da legislação tributária; conceitos principiológicos que norteiam o Direito Tributário; o Sistema Tributário Nacional; e, o conceito de Competência Tributária: Limitação, Poder, Atribuições, e, Repartições. É o estudo baseado nestes pilares, aliado as aulas expositivas, que farão o aluno compreender a sistemática do Direito Tributário, e, possibilitar que sejam desenvolvidas progressões no entendimento, bem como, a capacitação para o exercício da vivência prática no ramo. Bons Estudos!

COMPETÊNCIAS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 1**. Nosso objetivo é auxiliar você no atingir até o término desta etapa de estudos, a compreensão dos seguintes quesitos:

1. Noções Introdutórias do Direito Tributário
2. Aspectos Legais do Direito Tributário: Ordem Econômica e Financeira; Das Características do Tributo
3. Das Limitações Constitucionais ao poder de tributar
4. Limitações, Poderes, e, Atribuições; Competência Tributária dos Entes Federativos; e, Repartição das Competências Tributárias.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Noções Introdutórias do Direito Tributário

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o ordenamento jurídico tributário, e, toda sua sistemática legal. Isto será fundamental para a compreensão das Unidades seguintes no sentido de, ser esta Unidade, o pilar basilar de todo o Direito Tributário, colaborando ainda, com o exercício de sua profissão. Compreender a sistemática normativa do Direito Tributário é ter a chave de acesso para desenvolver sua compreensão dos demais institutos que compõe toda a estrutura material e processual do Direito Tributário.

Não obstante a isso, alguns conceitos devem ser lembrados para melhor entendimento do conteúdo que será apresentado ao longo deste material.

O Direito Tributário é o ramo do Direito que visa estabelecer legalmente as relações jurídicas entre o Ente Federativo, e, o contribuinte que, mediante fato gerador, cria a incidência da exigibilidade do tributo.

Vale rememorar que, A República Federativa do Brasil, segundo art. 1º da Constituição Federal de 1988, traz a definição de Ente Federativo (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), aquela a qual, busca em face do Contribuinte recolher tributos.



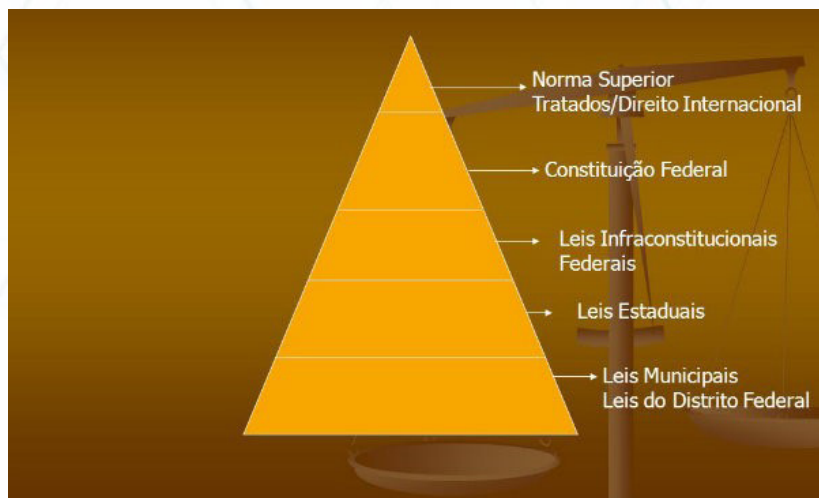
Fonte: Elaborado pelo autor.



NOTA:

Outro polo, o Contribuinte é todo indivíduo que, mediante fato gerador, instituída por lei, gera a obrigação de recolher Tributo ao Estado (Sentido Amplo).

A relação jurídica existente entre Ente Federativo e contribuinte, é regulada por um conjunto de normativas, mais conhecida como, Legislação Tributária, esta por vez, compreendida, segundo o art. 96 do CTN: por Leis, Tratados, Convenções Internacionais, Decretos, e, as Normas complementares.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Além das razões legislativas propriamente ditas, temos os princípios constitucionais tributários, sendo como medida limitadora do Estado de não poder tributar. Tais princípios estão inseridos na Constituição Federal, bem como, no Código Tributário Nacional. São os princípios constitucionais tributários as medidas de freio e contrapeso na relação jurídica tributária entre os Entes Federativos e o Contribuinte. São regras principiológicas que regulam e guarnecem o contribuinte em face do poder arrecadatório do Estado.

Seguindo nesta esteira, o Sistema Tributário Nacional, regido pela Constituição Federal de 1988, Código Tributário Nacional, e, legislações pertinentes regulam ainda, os Limites, Poderes, e, Atribuições dos Entes Federativos no que tange a competência. São estas competências que determinam o limite que cada Ente Federativo tem de instituir, majorar, reduzir, alterar, os Tributos em sua respectiva jurisdição. A competência ainda é possível caracterizá-la por sua repartição de acordo com sua natureza.



TESTANDO:

A que compreende a expressão "Legislação Tributária"?

- a. Leis, Tratados, Convenções Internacionais, Decretos, e, Normas Complementares;
- b. Leis, Tratados, Congressos Científicos, Portarias, e, Publicações;
- c. Tratados, Convenções Internacionais, Publicações, e, Normas Complementares;
- d. Publicações, Relações Internacionais, Leis, e, Tratados.

GABARITO: A

COMENTÁRIO: Art. 96, CTN - A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

Caro aluno (a), apresentadas as noções preliminares desta unidade, é chegada a hora de partirmos para a conceituação dos Objetivos propostos nesta Unidade I. Bons Estudos, Avente!

Aspectos Legais do Direito Tributário

Da Ordem Economia e Financeira

Para que possamos iniciar nossos estudos sobre o Direito Tributário, é necessário entender, de forma breve, qual a influência do Estado, em seu exercício sobre a economia. Neste prisma, o Estado mediante preceitos principiológicos e legais, traça os objetivos e estabelece os fundamentos que regem a sua intervenção na economia nacional.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 170 demonstra o preceito fundamental da sua manifestação junta à econômica, sua filosofia, ideologia e seu incentivo junto à mesma.



SAIBA MAIS:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I – Soberania Nacional;

II – Propriedade Privada;

III – Função Social da propriedade;

IV – Livre Concorrência;

V – Defesa do Consumidor;

VI- Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação;

VII – Redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII – Busca do pleno emprego;

IX – Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país.

Em outras palavras, pelos preceitos contidos na nossa Carta Magna, temos a característica de Estado Liberal. Tão grande a importância desta característica, é evidenciado na Constituição de 1988 os artigos 170 a 192 que tratam sobre a Ordem Econômica e Financeira do Brasil.



IMPORTANTE:

Conforme se depreende no art. 170 da CF/88, a Ordem Econômica e Financeira é fundada em princípios constitucionais que defendem o Estado Liberal, ou seja, tutela o livre a livre iniciativa, sem que, desampare o indivíduo de seus direitos e garantias. Concluímos, portanto, que a Ordem Econômica e Financeira, é um conjunto de regulamentos que visam tutelar, fiscalizar, incentivar, e, o fomento ao planejamento econômico do Brasil, que refletirá significativamente ao cenário do Direito Tributário.

**TESTANDO:**

Segundo o art. 170 da Carta Magna, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, EXCETO:

- a. A soberania nacional;
- b. A função social da propriedade;
- c. Livre concorrência;
- d. Tratamento igualitário para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.

GABARITO: D

COMENTÁRIO: Art. 170, IX da CF/88 - tratamento FAVORECIDO para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.

Das Características do Tributo

A Administração Pública, em seu sentido organizacional de Estado, depende de receitas para sua manutenção, e, atendimento de direitos e garantias constitucionais a fim de atender a sua finalidade, e, a de promover o bem estar social.

Uma parcela destas receitas para sua manutenção é o Tributo.



DEFINIÇÃO:

O conceito legal de tributo pode ser definido, a luz do art. 3 do CTN como sendo toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.



IMPORTANTE:

Neste diapasão, necessário que passamos a compreender minuciosamente cada conceito legal de tributo contínuo no artigo supracitado, pelas seguintes características:

- a) Prestação Pecuniária;
- b) Compulsória;
- c) Não constitua sanção de ato ilícito;
- d) Instituída em lei;
- e) Cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Vamos agora saber de cada um o que podemos aprender?

a) Da Prestação Pecuniária

Iniciamos o estudo das características do Tributo, de acordo com preceito legal, pela sua primeira etapa, ou seja, a informação que o legislador nos da, sendo o Tributo uma **prestação pecuniária** compulsória, **em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, [...]**.

Aqui percebemos que, inicialmente, a forma de se pagar tributos seria por meio de uma prestação pecuniária, sendo por moeda ou cujo valor possa nela exprimir, não

sendo possível, **em regra**, o pagamento sendo feito por bens, ou, por prestação de serviços. Neste momento, percebemos autoproteção do estado em dois momentos: a) Evitar que o Estado recebe tributos, cujo fato gerador já foi consolidado, por meio de entrega de bens (Móveis e/ ou Imóveis) pertencentes ao Contribuinte, ou, pagamento de tributo por meio de prestação de serviços; e, possibilite liquidez para o Estado em receber o tributo mediante moeda.



NOTA:

Entretanto, uma ressalva deve ser destacada no presente caso. Como dito, a regra para pagamento de tributos é por moeda, ou seja, pagamento em espécie. Não obstante a isso, com o advento da Lei Complementar 104/2001, foi legalmente inserido no art. 156, CTN o instituto da Dação em pagamento de bens Imóveis, sendo uma via que possibilita o contribuinte de saldar e quitar o crédito tributário.



SAIBA MAIS:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

- I - o pagamento;
- II - a compensação;
- III - a transação;
- IV - remissão;
- V - a prescrição e a decadência;
- VI - a conversão de depósito em renda;
- VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;
- VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;
- IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
- X - a decisão judicial passada em julgado.
- XI - a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.



DEFINIÇÃO:

O instituto de Dação em Pagamento pode ser compreendido, conforme preceitua o art. 356 do Código Civil, quando o credor, em sua faculdade, com consentimento recebe prestação diversa da que lhe é devida.

**SAIBA MAIS:**

Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida.

Dito alhures, a característica de prestação pecuniária para o pagamento de tributos, se resume ao pagamento de Tributos por moeda (Dinheiro), ou, por via do instituto da dação em pagamento de bens imóveis.

b) Compulsória e instituída em lei

Neste prisma, nos deparamos com primeiro contato ao Princípio da Legalidade, onde, a característica compulsória se vincula a estrita previsão legal de referido tributo. Aqui nos remete ser um ato que independe de uma relação contratual, ou, voluntariedade do contribuinte, ou seja, basta que exista o fato gerador para que o crédito tributário passe a ser exigível.

Como Fato Gerador compreendemos ser a ocorrência propriamente dita, que traz a exigência da respectiva obrigação tributária do contribuinte, junta a determinado Ente Federativo, segundo artigos 114 a 116 do CTN.

**NOTA:**

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

Exemplo: No Imposto Predial e Territorial Urbano, conhecido também pela sigla IPTU, é um imposto instituído, fiscalizado e cobrado pelo município. Seu fato gerador a própria propriedade, ou seja, basta que o contribuinte seja proprietário de bem imóvel urbano, que já nasce o fato gerador do IPTU.

Neste sentido, de acordo com a característica legal de o tributo ser instituído em lei, e, a luz do princípio da legalidade é facilmente entendida que a obrigação em pagar o tributo nasce a partir de advento de lei que o defina.

c) Não constituição de sanção de ato ilícito

Nesta característica, devemos nos atentar ao fato de que, de acordo com o que vimos no tópico anterior, o Tributo é cobrado mediante a incidência de um fato gerador, ou seja, o contribuinte dá condição para que o Estado cobre sobre ele seja por aquisição de bens imóveis, móveis, prestação de serviço, ou, por renda. Não se pode confundir aqui, o Tributo como uma penalização ao contribuinte, seja ela na conceituação popular, ou legal propriamente dito.

Diferente do fato gerador do tributo, a multa ela surge a partir de uma infração, uma penalidade, atividade ilícita que o contribuinte venha a praticar. Neste diapasão, entende Rafael Novais (2018, p.42):



SAIBA MAIS:

"As penalidades (multas) decorrem de atividades ilícitas realizadas por particulares que não se adequam ao "padrão social do homem médio", ao passo em que o dever de pagar tributos tem base na realização de "Fatos Geradores" lícitos."

Em suma, o Direito Tributário visa à constituição de seu crédito a partir de um fato gerador, previsto em lei, de forma compulsória. Não se trata aqui de uma análise de licitude dos atos pretéritos, da forma que determinado contribuinte adotou para que atingisse o fato gerador.

Exemplo: O contribuinte em análise, é conhecido pelas atividades criminosas no tráfico de drogas, tráfico internacional de pessoas, e, por receptação de veículos roubados. O Contribuinte em causa pratica atos ilegais, ilícitos e imorais, entretanto, o Direito Tributário não irá analisar o antecedente, tampouco, se fixará no fato gerador. O Contribuinte criminoso, mediante seus atos ilegais, ilícitos e imorais auferiu renda, conseqüentemente ocorrerá à incidência do Imposto de Renda, como pessoa comum que venha a receber renda.



RESUMINDO:

A doutrina nos traz que o entendimento de tal lógica é oriundo do princípio romano do *pecúnia non olet*, ou seja, o dinheiro não possui cheiro. Conclui-se, portanto, que o Tributo não se confunde com Multa, a primeira decorre de um fato gerador, e, a outra de um ato ilícito. Compreende-se ainda que o fato gerador, entretanto, possa ser oriundo de um ato lícito ou ilícito.

d) Cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada

Compreendemos no decorrer desta unidade, que o tributo possui sua característica primária como uma receita ao Estado, seja ela em moeda ou mediante dação em pagamento de bens imóveis. Tais receitas são instituídas por lei, tendo sua característica ser compulsório, não sendo discutido como uma relação contratual, ou ainda, existir a previsão de voluntariedade ao pagamento do tributo. Falamos aqui em critérios objetivos, basta que o fato gerador esteja presente para o tributo ser exigível, não se confundindo, porém, o tributo como multa.

Para tanto, por atividade administrativa plenamente vinculada, entendemos por um sistema lógico, organizado e formal. Não terá o gestor ou agentes fiscalizadores à faculdade de aplicar e consolidar o tributo, sendo, conforme conceito, um ato vinculado. Aqui basta que o fato gerador exista para a incidência do Tributo.

Em outras palavras, o Tributo não pertence à pessoa determinada, e sim, a coletividade, o meio social. O Estado não retém para si, ou, a interesse de seu representante, ao contrário, a receita do Estado, oriunda via tributo será para destinação social.



TESTANDO:

_____ é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A que instituto é a referencia acima?

- a. Tributo;
- b. Sentença Transitada em Julgado;
- c. Indenização;
- d. Caução.

GABARITO: A

COMENTÁRIO: Art. 3º CTN.

Das Limitações Constitucionais ao poder de tributar

Conforme já trabalhado anteriormente, existem mecanismos que limitam os Entes Federativos no quesito ao poder de tributar, resguardando neste sentido, o Contribuinte da voracidade do Estado na busca pela arrecadação. São por meio dos Princípios Constitucionais Tributários, contidos na Constituição Federal de 1988, e, no Código Tributário Nacional que o Estado fica limitado, ou seja, restrito a determinadas condições para que possa exercer seu poder de tributar, resultando na arrecadação.

**SAIBA MAIS:**

Segundo Eduardo Sabbag (2018, p. 21):

As limitações ao poder de tributar são, em última análise, qualquer restrição imposta pela CF às entidades dotadas de tal poder, no interesse da comunidade, do cidadão ou, até mesmo, no interesse do relacionamento entre as próprias entidades impositoras.

Os princípios limitadores ao poder de tributar estão contidos nos artigos 150 a 152 da Carta Magna, sendo os principais: Princípio da Legalidade Tributária, Princípio da Isonomia, Princípio da Irretroatividade, Princípio da Anterioridade, Princípio da Proibição do confisco, Princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens.

a) Do Princípio da Legalidade Tributária

Neste princípio reside o pilar base da limitação ao poder de tributar, por meio deste princípio que os Entes Federativos encontram-se vinculados em lei para instituir e/ou majorar Tributos. Está contido nos art. 150, I da CF/88, e, art. 97 do CTN, vejamos:

**SAIBA MAIS:**

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; [...].

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo; IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

Por meio deste princípio, fica o Estado impossibilitado de, por normativa distinta da lei, instituir, majorar, extinguir os tributos, resguarda a garantia primária do contribuinte de não ser surpreendido pelo Estado, no momento da instituição ou alteração de tributo.

É importante destacar que, pela Lei que institui o Tributo, seja Ordinária ou Complementar, deverá conter todos os quesitos objetivos do fato gerador, sujeito passivo, sujeito ativo, base de cálculo, alíquotas, e a vigência sendo passível, em eventual hipótese de legislação com lacunas, ter que ser instituído nova Lei para complementação. Tal fenômeno se da, segundo Vittório Cassone (2018, p. 115):



NOTA:

Em face do disposto nos arts. 146 e 150, I, CF, e 97, CTN, a doutrina construiu o denominado “tipo tributário fechado” ou “tipicidade cerrada”, no sentido de que a lei instituidora do tributo (LO ou LC) deve conter os elementos do fato gerador, pois, mesmo que falte somente um – por exemplo, a alíquota –, deve ser completado com uma outra lei, e a partir desta é que se considera instituído o fato gerador.

Há, entretanto, excepcionalidades quantos ao presente princípio que será tratado em momento oportuno, qual seja na Unidade I.

Percebemos ao fim, que poder de limitar o poder de tributação dos Entes Federativos quanto à rigidez na sua instituição e/ou alteração. É um pilar que definitivamente resguarda o contribuinte de ser engolido pela gula arrecadatória do Estado.

b) Princípio da isonomia tributária

O Princípio da Isonomia Tributária, ou, conhecido também como Princípio da Igualdade, encontra-se presente no art. 150, II da Constituição Federal de 1988, onde, por preceito fundamental proíbe o tratamento diferenciado aos contribuintes que se encontram em situações equiparadas.



SAIBA MAIS:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. [omissis]

Este princípio, conhecido também como um postulado vazio, possui larga discussão doutrinária e jurisprudencial, não este absoluto. Mediante este princípio, surgem os subprincípios que completam o teor do mesmo. Sendo, o Princípio da Interpretação Objetiva do Fato Gerador; e, o Princípio da Capacidade Contributiva. Segundo Eduardo Sabbag (2018, p. 31):

**NOTA:**

O princípio da isonomia, como é sabido, é postulado vazio, recebendo o conteúdo de outros valores, como a noção de *justiça (tributária)* (STF, RE 423.768). Hodiernamente, o Poder Judiciário, valendo-se dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, tem verificado, em cada caso, se a lei guerreada se mostra dissonante do princípio da isonomia.

Dito alhures, para que seja aplicada o princípio da isonomia, necessário o apego a critérios subjetivos a fim de determinar se houve desrespeito quanto a este limitador, cabendo ao contribuinte demonstrar no caso concreto.

c) Princípio da irretroatividade tributária

Aqui estamos diante de um dos principais limitadores do poder de tributar, onde, a irretroatividade tributária visa resguardar o contribuinte em ter ser tributado sob fato gerador anterior a instituição do Tributo. Este princípio vincula o Estado a instituir lei que abranja apenas os fatos geradores posteriores a edição normativa, não podendo retroagir a fatos geradores passados.

Está previsto no art. 150, III, "a" da Constituição Federal, sendo disciplinado da seguinte maneira:

**SAIBA MAIS:**

Você sabia que o Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - cobrar tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentados;

Corrobora com tal entendimento, o código tributário nacional, em seu art. 105, vejamos:

Neste mesmo Art. 105., a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116.

Com isso, fica cristalino o entendimento do Princípio da Irretroatividade onde, o legislador buscou garantir que somente os fatos geradores futuros fossem alcançados pela legislação tributária.

d) Princípio da anterioridade

Aliado ao Princípio da Irretroatividade, o Princípio da Anterioridade possui condão fundamental para limitação ao poder de tributar. O presente princípio encontra-se presente no art. 150, III, "b" e "c" da Constituição Federal de 1988, *in verbis*:

Ainda o Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - cobrar tributos: b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b.



REFLITA:

Mesmo sendo muito semelhantes, não se confunde, entretanto, com o Princípio da Irretroatividade. Neste princípio, percebemos a ação do legislador de forma mais específica do que o princípio anterior. Aqui, não basta somente que o fato gerador seja futuro, porém, necessário a estrita análise temporal para o início da vigência dos efeitos da legislação tributária instituída.

**NOTA:**

Compreende-se por exercício financeiro, o período definido para fins de segregação e organização dos registros relativos à arrecadação de receitas, à execução de despesas e aos atos gerais de administração financeira e patrimonial da administração pública. No Brasil, o exercício financeiro tem duração de doze meses e coincide com o ano civil, conforme disposto no art. 34 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

A alínea "b", III do art. 150 da CF/88, veda que o tributo seja instituído ou majorado no mesmo exercício financeiro da publicação da lei, sendo, portanto, a vigência a partir do próximo exercício financeiro. Aqui, o legislador quis garantir ao contribuinte o prazo para ciência dos efeitos da lei instituída, bem como, buscar o melhor planejamento possível para que pudesse arcar com a obrigação tributária sem prejuízos.

Quanto à alínea "c" III do art. 150 da CF/88, inserida posteriormente pela Emenda Constitucional Nº. 042/2003 trata-se da anterioridade nonagesimal, ou seja, respeitado o limite legal da alínea anterior, o legislador garantiu outra proteção ao contribuinte come instituto.

Exemplo: Determinado Gestor, institui lei que majora o tributo no mês de Dezembro. Aplicando a anterioridade da alínea "b", ou seja, vigência no próximo exercício financeiro, o contribuinte não teria prazo suficiente para o planejamento, pois no próximo mês (Janeiro) já suportaria o ônus do tributo majorado. Com a aplicação da anterioridade nonagesimal, sem prejuízo ao instituto da anterioridade genérica, o Gestor neste caso, somente poderia exigir a majoração do tributo passado os 90 dias da publicação, ou seja, 90 dias contados de dezembro.

Portanto, o Princípio da Anterioridade, seja na espécie genérica ou nonagesimal, possui forte condão limitador ao Ente Federativo, a qual, o limita em prazo temporal para instituição e/ou majoração de tributos. A tutela jurídica garantida aqui pelo legislador é o planejamento do contribuinte, fazendo com que evite a surpresa de novos índices tributários a qual o contribuinte não esteja esperando.

e) Princípio da vedação do confisco

Pelo presente princípio é proibido aos Entes Federativos valer-se dos tributos com efeito confiscatório em face de contribuinte. De forma sucinta, tal princípio limita o Estado de expropriar o contribuinte de seus bens, em regra, para satisfação de obrigação tributária.

Possui previsão Constitucional no art. 150, IV, vejamos:



SAIBA MAIS:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] IV - utilizar tributo com efeito de confisco; [...]

Neste diapasão, completa Vittorio Cassone (2018, p. 158):



SAIBA MAIS:

Vê-se que o "efeito de confisco" não se confunde com "confisco". Isto quer dizer que, toda vez que a tributação afeta, seriamente, uma atividade, através de uma tributação elevada, ou de uma penalidade pecuniária elevada, o "efeito de confisco" se caracterizará, implicando inconstitucionalidade.

Ainda, sobre o tema Eduardo Sabbag salienta ainda as hipóteses de ressalva (2018, p. 34):

A vedação ao efeito confiscatório proíbe a instituição de quaisquer tributos com caráter de absorção substancial da propriedade privada, sem a proporcionada indenização. Entretanto, vale salientar que o texto constitucional admite que se dê tal apropriação sem indenização em duas situações: a) pena de perdimento de bens (art. 5.º, XLVI, b, da CF) e b) expropriação de glebas destinadas a culturas de plantas psicotrópicas e trabalho escravo (art. 243, parágrafo único, CF; atualizado com a EC n.º 81/2014: "Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado (...)").

Sendo um princípio autoexplicativo, limita o Estado em sobrecarregar e ultrapassar limites em desfavor ao contribuinte quanto à cobrança de tributos. O legislador visa resguardar o contribuinte quanto aos excessos em face da capacidade contributiva do contribuinte.

f) Princípio da Liberdade não limitação ao tráfego de pessoas e bens

Este princípio, elencado no art. 150, V da Constituição Federal de 1988, preceitua a vedação do Estado em restringir o tráfego de bens ou pessoas, a respeito de tributos, salvo disposições com previsão legal.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público; [...]

O presente princípio caminha em harmonia, sendo ainda, complementar ao princípio constitucional de ir e vir,

elencado no art. 5º, XV. Em suma, é vedado ao Estado limitar o direito de ir e vir de contribuinte ou bens por questões atreladas a tributos.



NOTA:

Caberá à devida ressalva no presente caso, para a cobrança de pedágios, conforme dispositivo final do inciso V do art. 150 de CF/88.



TESTANDO:

A vedação de se cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (Art. 150, III "b", CF/88); e, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu o aumentaram; são características de qual princípio constitucional tributário?

- a. Princípio da não cumulatividade;
- b. Legalidade;
- c. Irretroatividade;
- d. Anterioridade Tributária.

GABARITO: D

COMENTÁRIO: A tutela aqui é a garantia da segurança jurídica quanto à instituição ou majoração de tributos à época do fato gerador, evitando, neste sentido, que o contribuinte seja pego de surpresa.

Limitações, Poderes e Atribuição da Competência Tributária

Da Competência dos Entes Federativos

Por competência tributária temos a compreensão de autorização constitucional para os Entes Federativos legislarem em seu âmbito os tributos competentes. A constituição não cria os tributos, conforme dita é nela a disposição expressa para outorgar aos Entes Federativos de instituírem os tributos mediante lei.

Cada Ente Federativo possui a outorga constitucional para instituição, alteração e, extinção de Tributos, não podendo outro Ente Federativo instituir o Tributo que não lhe compete. Tal outorga é rígida, podendo ser alterado **SOMENTE** por Emenda Constitucional.

Neste sentido por Competência Tributária entendemos a outorga constitucional aos Entes Federativos para legislar sobre seus respectivos tributos, estes presentes expressamente nos artigos 153 a 156 da Constituição Federal.



RESUMINDO:

Entende-se neste sentido, que a competência tributária possui natureza constitucional, por possuir expressa previsão na constitucional. A Competência Tributária é exaustiva, pelo fato da constituição outorgar taxativamente a competência para Ente Federativo, não podendo este criar tributos que a constituição não lhe outorgou competência. É rígida por ser alterado somente por Emenda Constitucional. A constituição não cria tributos, tão somente outorga a cada Ente Federativo a prerrogativa da sua instituição, alteração, ou, extinção. A Competência Tributária possui natureza legislativa, sendo anterior a criação do tributo ou fato gerador.



REFLITA:

Não se Confunde Competência Tributária com Capacidade Tributária. A primeira possui natureza jurídica de legislar sobre tributo, outorgada pela constituição de forma exaustiva e rígida, ou seja, é indelegável, criado anterior ao tributo. A Capacidade Tributária possui natureza administrativa, podendo ser atividade de fiscalizar e arrecadar, sendo outorgado por lei, posterior neste sentido, a criação do tributo. A Capacidade Tributária, por possuir natureza administrativa, e, não legislativa pode ser transferida para outro Ente Federativo.

Exemplo: A luz do art. 153, I da Constituição Federal de 1988 prevê a competência da União em instituir Imposto Sobre Importação de Produtos Estrangeiros, este dispositivo trata da Competência Tributária, ela outorga SOMENTE a União a competência para instituir respectivo imposto, entretanto, não a institui automaticamente, devendo a União por lei instituir tal imposto. Agora, a União, já instituiu o Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural (art. 153, VI CF/88), entretanto, delega e transfere ao Município a Capacidade Tributária, de natureza administrativa, para fiscalizar e arrecadar o tributo. Aqui, a competência foi exercida pela União, entretanto, foi delegada a Capacidade Tributária para o Município fiscalizar e arrecadar.



EXPLICANDO MELHOR:

Não podemos confundir também a Competência Tributária da Competência para Legislar sobre o Direito Tributário. Como já dito, a primeira possui natureza legislativa, porém, natureza essa específica para instituição dos tributos outorgados por lei. A segunda trata-se de natureza legislativa para legislar sobre normas gerais do Direito Tributário. A segunda ainda está prevista no art. 24 da CF/88. Caberá a União, Estados, e ao Distrito Federal a competência concorrentemente, cabendo aos Municípios tão somente complementares a legislação Federal e Estadual que lhe competir.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II - Orçamento;

III - Juntas comerciais;

IV - Custas dos serviços forenses;

V - Produção e consumo;

VI - Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX - Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

X - Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; XI - Procedimentos em matéria processual;

- XII - Previdência social, proteção e defesa da saúde;
- XIII - Assistência jurídica e Defensoria pública;
- XIV - Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
- XV - Proteção à infância e à juventude;
- XVI - Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

Das Características da Competência Tributária

No item anterior, foi tratado sobre o conceito inicial de Competência Tributária, e, tratamos sobre a diferenciação de Competência Tributária, Capacidade Tributária, e, a Capacidade para Legislar sobre Normas Gerais do Direito Tributário.

Como característica da Competência Tributária é importante destacar da divergência doutrinária quanto a sua existência e aplicação. A doutrina minoritária abraça a conceituação de características da Competência Tributária sendo em apenas três quesitos: da Indelegabilidade, Imprescritibilidade, e da Irrenunciabilidade, entendendo que, as demais características por possuírem exceções não se figura como característica do instituto. Entretanto, a doutrina majoritária (A que adotamos) entende que são seis as características da Competência Tributária, sendo adicionados a ser:

- a) Privativo;
- b) Facultativo ao Exercício,
- c) Inalterabilidade, estas adotadas segundo interpretação da Constituição.

a) Característica Indelegável

A indelegabilidade trata-se da competência tributária propriamente dita, a privativa. Aqui não caberá a

determinado Ente Federativo simplesmente delegar a outro Ente a sua competência tributária, sendo exclusivamente do Ente outorgado. Previsto no art. 7º do CTN.



SAIBA MAIS:

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição.

Exemplo: O Município, possui outorga constitucional quanto a competência tributária para instituir o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, ou seja, é somente do Município a competência para instituir tal imposto. Não poderá o Município delegar a instituição do referido imposto para o Estado a qual é vinculado.

b) Imprescritibilidade

A imprescritibilidade, ou seja, aqui falamos do procedimento para criação normativa para instituição do tributo, a qual não se vincula a lapsos temporais caducáveis. Não há que se falar em prazo de validade para exercer o exercício da outorga da competência tributária no que tange ao passo de instituir determinado tributo.

A criação de lei, que institua o respectivo tributo, é um ato administrativo que será instituído de acordo com conveniência da situação, uma decisão política administrativa, ou seja, poderá o gestor instituir ou não determinado tributo.

Exemplo: O Município que não instituiu determinado Tributo, não terá validade para instituir o referido Tributo,

podendo assim fazer de acordo com conveniência do Gestor. A ressalva aqui, tão somente para as limitações ao poder de tributar, que deverá ser respeitado e garantido.

c) Irrenunciabilidade

Entende-se aqui, muito semelhante à característica da inelegibilidade; a característica da irrenunciabilidade, vez que não poderá o Ente renunciar a outorga concedida pela Constituição.

A competência tributária, mesmo não exercida pelo Ente Federativo, se manterá ao mesmo. Neste caso, não poderá outro Ente usurpar de tal competência, mesmo que não exercida por seu titular.

d) Privativa

A presente característica, intimamente ligada a indelegabilidade, resulta na competência ser exclusiva de determinado Ente que a constituição outorgou.

Não poderá Ente Federativo diverso daquela que a Constituição Federal outorgou competência, fazer exercício dela. A usurpação da competência é vedada por esta característica.

Exemplo: A União não poderá instituir o Imposto sobre serviços de qualquer natureza, esta, pois, é uma característica privativa do município. A competência tributária para instituir o referido imposto é exclusivo, ou seja, privativo dos municípios.

e) Inalterabilidade

Aqui se diz a respeito da outorga dada aos Entes Federativos pela Constituição Federal de 1988. Não poderá a Lei alterar a outorga concedida pela Carta Magna. Será apenas por Emenda Constitucional medida viável para alteração das outorgas. Entretanto, em homenagem a cláusula pétrea do pacto Federativo, não será permitida

alterações agressivas quanto a Competência Tributária dos Entes.

Neste sentido, a edição de Emendas Constitucionais encontram limites rígidos para a devida alteração constitucional quanto as Competências Tributárias.

f) Faculdade para exercício

A facultatividade do Ente em instituir o tributo. A constituição outorga a determinado Ente a competência tributária, porém, não a obriga, caberá a conveniência e necessidade do Estado em instituir ou majorar determinado tributo.

Não obstante a isso, uma vez que determinado Ente Federativo instituía um Tributo, este por vez, sua cobrança e exigibilidade passará a ser obrigatória.

**SAIBA MAIS:**

Para fixação da característica, importante a leitura do Acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região ao julgar, a matéria:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. IMPOSTO MUNICIPAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. APELAÇÃO PROVIDA.

A Constituição Federal, ao outorgar competência para que os entes políticos editem leis que instituem tributos, cuida de proceder à repartição da competência tributária, de sorte que é competência privativa do Município instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza. - O efetivo exercício da competência tributária é uma faculdade e não uma imposição constitucional, donde segue que a cada ente tributante caberá, fundado em critérios próprios de oportunidade e conveniência política e/ou econômica, decidir acerca da cobrança ou não de tributos. [...] (TRF-5º - AC. 468268 CE 0012473-79.2006.4.05.8100, Relator Desembargador Federal José Baptista de Almeida Filho, Data de Julgamento: 01/12/2009, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 29/01/2010, p. 630). <https://trf-5.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8388475/apelacao-civel-ac-468268-ce-0012473-7920064058100>

Da Repartição da Competência Tributária

No presente tópico, trataremos de três repartições da Competência Tributária, no âmbito do Direito Tributário, a qual se entende, no momento serem as primordiais para estudo e compreensão. Em momento oportuno, Unidade II, será tratada as demais hipóteses de Competência Tributária ao caso concreto.



RESUMINDO:

A Competência Tributária Privativa, já exaustivamente tratado nesta Unidade I, se refere à competência exclusiva a determinado Ente Federativo, que foi outorgado pela Constituição Federal de 1988, não sendo possível que Ente Federativo diverso a previsão constitucional exerça tal competência.

Neste sentido, passaremos a tratar sobre as Competências: Comum, Cumulativa, e, Residual, vejamos:

a) Competência Comum

Por competência comum, de forma lógica, podemos compreender por ser aquela competência para fixar determinado tributo que é comum a todos os Entes Federativos, dentro de sua jurisdição, sendo inclusive, o responsável pela contraprestação.

Tal competência, presente no art. 145, II e III da Constituição Federal de 1988, vejamos:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: [...] II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Percebemos neste quesito, que poderá ser instituído os referidos Tributos de forma comum Entre os Entes Federativos, entretanto, ressalvados o cumprimento dos requisitos, conforme a atividade exercida.



NOTA:

Para possibilidade de ser cobrada Taxa e a Contribuição de Melhoria, deverá o Estado, apresentar uma contrapartida, seja ela por serviço ou ato administrativo. Para as Taxas, será possibilitado caso o Estado exerça poder de polícia para tal, ou, utilizando de forma efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados aos contribuintes ou a sociedade no geral. Já a Contribuição de Melhoria, será em decorrente a obra pública que venha trazer valorização econômica ao contribuinte de imóvel.

b) Competência Cumulativa

Conforme já tratado nos tópicos anteriores, a competência concorrente, ou, cumulativa, constante no art.24 da Constituição Federal de 1988 trata da competência para legislar sobre normas gerais do Direito Tributário.

Caberá a União, Estados, e, ao Distrito Federal tal competência, restando ao Município tão somente suplementar as normas gerais sobre Direito Tributária já exercida pelos entes hierarquicamente superiores.

**NOTA:**

Consignar neste momento, que, não poderá o Estado divergir da União da instituição de normas gerais sobre o Direito Tributário, devendo respeitar a harmonia normativa. Além de instituir normas gerais do Direito Tributário, os Estados e o Distrito Federal poderão também suplementar norma instituída pela União.

Importante aqui ainda, em hipótese de ausência de regulação pela União, os Estados e o Distrito Federal poderão exercer a capacidade plena de legislar sobre normas gerais do Direito Tributário, ficando vigente, entretanto, até posterior regulação pela União.

c) Competência Residual

A Competência Residual, com alicerce nos artigos 154 e 195, §4º da Carta Magna, tratam da seguinte maneira, vejamos:

Art. 154. A União poderá instituir: I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição; II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: § 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção

ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

De acordo com o que preceitua Luciano Amaro (2006, p. 95), "diz-se residual a competência (atribuída a União) atinente aos outros impostos que podem ser instituídos sobre situações não previstas".

Como a nomenclatura própria já resume tal competência, é residual, ou seja, poderá a União, instituir tributos diverso ao que já esta previsto na Carta Magna. Para tanto, necessário a observância obrigatória os princípios constitucionais tributários, e, observância das características da competência tributária, para que a União possa instituir tributo diverso e que não tenha outorga específica para outro Ente.



NOTA:

Cabe destaque ainda, a forme expressa para instituição destes tributos residuais, sendo ela instituição por Lei Complementar; a vedação da não cumulatividade; vedação a instituir tributo com um fato gerador já existente em tributo previsto na Constituição; Vedação a instituir tributo com a base de cálculo já existente em outro tributo.



TESTANDO:

A competência residual é exercida nos seguintes moldes:

- a) Pela União, mediante decreto, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;
- b) Pelo Estado, mediante decreto, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;
- c) Pela União, mediante decreto, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;
- d) Pela União, mediante decreto, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição.

GABARITO: D

COMENTÁRIO: Art. 154, II da Constituição Federal.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. *Constituição Federal de 1988*. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.

BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Institui o Código Tributário Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 27 out. 1966. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>

BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Consulta. Orçamento. Glossário. Exercício Financeiro. Disponível em <<https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario/exercicio-financeiro>>

BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos Municípios, e do Distrito Federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 04 de Maio de 1964. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm>

TRF5 – Quarta Turma. APELAÇÃO CÍVEL: AC 468268 CE 0012473-79.2006.4.05.8100. Relator Desembargador Federal José Baptista de Almeida Filho. Data de Publicação: DJe 29/01/2010, p. 630. Disponível em: <<https://www4.trf5.jus.br/Jurisprudencia/JurisServlet?op=exibir&tipo=1>>

NOVAIS, Rafael. Direito tributário facilitado. – 3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018.

ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário / - 11. ed. Rev. atual. e ampl. - Salvador - Ed. JusPodivm, 2017.

SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial. - 6. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018.

CASSONE, Vittório. Direito tributário. - 28. ed. - São Paulo : Atlas, 2018.

AMARO, Luciano. Direito Tributário. 12^a ed. São Paulo: Saraiva, 2006.